

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5274/2530

นางวิจิตร เม่นวิจิตร กับพวก
บริษัทไทย เอส แอล จำกัด

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 มาตรา 22

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการคุ้มครองแรงงาน ลงวันที่ 16 เมษายน
พ.ศ.2515 มาตรา ข้อ 9, มาตรา ข้อ 32

ในระหว่างปิดงาน การทำงานได้ยุติลงชั่วคราวไม่มีวันทำงานไม่มีวันลา และไม่มีวันหยุดตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง การคุ้มครองแรงงานฯ นายจ้างไม่มีหน้าที่ต้องจ่ายค่าจ้างในวันทำงานตามปกติและค่าจ้างในวันหยุดให้แก่ลูกจ้าง ดังนั้น เมื่อระหว่างปิดงานมีวันหยุดตามประเพณีอยู่ด้วย จำเลย ผู้เป็นนายจ้างจึงไม่ต้องรับผิดชอบจ่ายค่าจ้างในวันหยุดตามประเพณีให้แก่โจทก์ลูกจ้าง

โจทก์สองร้อยสิบเอ็ดคนฟ้องว่า จำเลยได้มีคำสั่งปิดงานตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2530 ถึงวันที่ 24 พฤษภาคม 2530 ระหว่างปิดงานมีวันหยุดตามประเพณี 3 วัน เมื่อจำเลยเปิดงานจำเลยไม่จ่ายค่าจ้างในวันหยุดตามประเพณีให้โจทก์ขอให้บังคับจำเลยจ่ายเงินดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ย

จำเลยให้การว่า จำเลยปิดงานโดยชอบ โจทก์ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้างสำหรับวันหยุดตามประเพณีระหว่างปิดงาน

ศาลแรงงานกลางพิพากษายกฟ้อง

โจทก์ทั้งสองร้อยสิบเอ็ดคนอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์พ.ศ. 2518 มาตรา 5 วรรคหก ได้นิยามคำว่า การปิดงานไว้ว่าหมายถึงการที่นายจ้าง ปฏิเสธไม่ยอมให้ลูกจ้างทำงานชั่วคราว เนื่องจากข้อพิพาทแรงงาน ซึ่งการที่จำเลยผู้ เป็นนายจ้างปิดงานโดยชอบด้วยพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 อันเป็น มาตรการที่จำเลยผู้เป็นนายจ้างมีสิทธิที่จะกระทำได้เพื่อบีบบังคับให้โจทก์ผู้เป็น ลูกจ้างจำต้องยอมตามข้อเรียกร้องของจำเลย โดยจำเลยไม่ยอมให้โจทก์ทำงาน ชั่วคราว และไม่จ่ายค่าจ้างให้โจทก์ในระหว่างปิดงานก่อให้เกิดความเสียหายแก่โจทก์ ดังนั้นในระหว่างปิดงานดังกล่าว การทำงานได้ยุติลงชั่วคราว ไม่มีวันลาและไม่มีวัน หยุด ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน 2515 หมวด 1 ว่า ด้วยการใช้แรงงานทั่วไป จำเลยผู้เป็นนายจ้างจึงไม่มีหน้าที่ต้องจ่ายค่าจ้างในวันทำงาน ตามปกติรวมถึงค่าจ้างในวันหยุดให้แก่โจทก์ผู้เป็นลูกจ้างในระหว่างปิดงานเพราะการ ทำงานได้ยุติชั่วคราวเสียแล้ว เมื่อข้อเท็จจริงได้ความว่า วันที่ 1, 5 และ 8 พฤษภาคม 2530 อันเป็นวันหยุดตามประเพณีอยู่ในช่วงระหว่างจำเลยปิดงานด้วยแล้วจำเลยก็ หารต้องรับผิดชอบจ่ายค่าจ้างในวันหยุดตามประเพณีดังกล่าวให้แก่โจทก์ทั้งสองร้อยสิบ เอ็ดคนไม่

พิพากษายืน

(สินवल คงลาภ-จุนท์ จันทรวงศ์-มาโนช เพียรสนอง)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ